



PUTUSAN
Nomor 3399/Pid.B/2019/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jati Purwanto;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 19 Agustus 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Kembang Kuning Mulyo 3/25 RT 16 RW 06
Kel/Ds Pakis Kec Sawahan Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Juli 2019;

Terdakwa Jati Purwanto ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
7. Hakim PN sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 03 Januari 2020;
8. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020;
9. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PT sejak tanggal 04 Maret 2020 sampai dengan tanggal 02 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3399/Pid.B/2019/PN Sby tanggal 05 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 3399/Pid.B/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3399/Pid.B/2019/PN Sby tanggal 06 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa JATI PURWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah olah data yang otentik, sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 35 jo pasal 51 ayat (1) Undang-undang R.I. No.19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang R.I. No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JATI PURWANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsider 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone MI Note LTE warna putih dengan Imei 867389022678188 dan 867389022678188;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia Type RM – 647 warna hitam dengan Imei 359316041276830;
 - 33 (tiga puluh tiga) buah kartu perdana yang sudah teregistrasi;
 - 51 (lima puluh satu) buah kartu perdana yang belum teregistrasi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).
Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman);
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JATI PURWANTO pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2019, bertempat di warung kopi Cobra Jl.Kayoon Kota Surabaya atau setidaknya

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 3399/Pid.B/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula adanya informasi masyarakat tentang adanya kartu perdana yang dijual di kounter yang tidak membutuhkan registrasi lagi sehingga petugas dari Ditrekrimsus Polda Jatim melakukan penyelidikan dan mendapat info yang menjual kartu perdana dalam jumlah besar tersebut adalah terdakwa JATI PURWANTO.
- Bahwa kemudian petugas melakukan penyelidikan sehingga mendapat informasi dan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa ditangkap di warung Cobra di Jalan Kayoon Kota Surabaya yang saat itu sedang sibuk meregistrasi kartu perdana dengan menggunakan NIK dan NKK milik orang lain atau RGU (Registrasi Gunakan Unpair).
- Bahwa terdakwa melakukan RGU (Registrasi Gunakan Unpair) dengan cara:
 - Pada awalnya memasukkan kartu perdana fresh kedalam handphone yang sudah diberikan oleh kantor PT. BPL dalamIndosatKayoon;
 - Setelah kartu perdana fresh masuk kemudian memasukkan data NIK dan NKK milik orang lain kedalam registrasikartu perdana fresh tersebut;
 - Setelah teregistrasi kemudian digunakan untuk melakukan sms ke salah satu nomor agar pulsa dalam kartu tersebut berkurang;
 - Setelah di gunakan kemudian kartu tersebut di Unreg agar data NIK dan NKK fresh dan bisa digunakan berulang-ulang.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa data NIK dan NKK milik orang lain diberikan oleh saksi Choirul Anam yang merupakan Supervisor terdakwa dan yang juga memerintahkan terdakwa serta teman teman terdakwa seperti saksi Sukamdani dan lainnya agar memenuhi target penjualan untuk mendapatkan bonus dari perusahaan dengan mengajari cara meregistrasi menggunakan NIK dan NKK milik orang lain atau RGU (Registrasi Gunakan Unpair) dengan menggunakan hp milik terdakwa.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 3399/Pid.B/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan manipulasi data tersebut sejak bulan April 2019, dan media yang digunakan tersangka untuk melakukan manipulasi data tersebut adalah:
 - 1 (satu) buah handphone MI Note LTE warna putih dengan Imei 867389022678188 dan 867389022678188;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia Type RM – 647 warna hitam dengan Imei 359316041276830;
 - 33 (tigapuluhtiga) buah kartu perdana yang sudah teregistrasi;
 - 51 (lima puluh satu) buah kartu perdana yang belum teregistrasi.
- Bahwa setelah terdakwa tertangkap petugas menggeledah badan, pakaian dan tempat di sekitar itu yang ditemukan berupa : satu buah Hp MI Note LTE warna putih dengan Imei ; 867389022678188; satu buah Hp Nokia Type RM-647 warna hitam dengan Imei 359316041276830; tiga puluh tiga buah kartu perdana yang sudah teresgitrasi; lima puluh satu buah kartu perdana yang belum teresgitrasi.Selanjutnya terdakwa dan barang-barang yang ditemukandibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa kartu perdana tersebut dijual kepada perorangan dan counter handphone di wilayahsekita Surabaya dan keuntungan yang didapatkan dari melakukan manipulasi data tersebut adalah untuk memenuhi target penjualan dari kantor.

Perbuatan terdakwa telah diatur dan diancam sebagaimana Pasal 35 jo.Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NONGKY HESA PRAMANA, SH., MH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dengan cara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik tersebut adalah Jati Purwanto dengan alamat Sesuai KTP

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 3399/Pid.B/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembang Kuning Mulyo 3/25 Rt.016 Rw.006 Kel/Ds Pakis Kec. Sawahan Kota Surabaya.

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan family dengan orang yang melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dengan cara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik tersebut yang dalam hal ini adalah Terdakwa;
- Bahwa peranan atau kaitan saksi adalah sebagai saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dengan cara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut yang dalam hal ini adalah Jati Purwanto (Tersangka) pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 Pukul 16.00 WIB.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2019, Terdakwa pada saat itu sedang berada di Warung Kopi Kobra Jl.Kayoon Surabaya dan pada saat itu Terdakwa sedang memanipulasi kartu perdana dengan menggunakan data NIK dan NKK orang lain.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Warung Kopi Kobra Jl. Kayoon Kota Surabaya untuk dihadapkan kepada penyidik Unit I Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim, saksi bersama dengan Briptu Ambar Septiandi yang dipimpin oleh AKP ACH DENNY WAHYUDI, S.H., S.I.K. Dan tindakan yang saksi dan team lakukan adalah mengintrogasi secara lisan terhadap Terdakwa, sehubungan dalam perkara tindak pidana manipulasi data kartu

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 3399/Pid.B/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdana tersebut. Terdakwa juga telah mengakui kepada saksi dan team bahwa benar telah melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dengan cara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

- Bahwa dalam penggeledahan terhadap barang-barang atau benda yang ada kaitannya dengan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dengan cara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik di Warung Kopi Kobra Jl. Kayoon Kota Surabaya, barang-barang milik Jati Purwanto (Tersangka) yang berhasil ditemukan dan amankan adalah :
 - 1 (satu) buah handphone MI Note LTE warna putih dengan Imei 867389022678188 dan 867389022678188;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia Type RM – 647 warna hitam dengan Imei 359316041276830;
 - 33 (tiga puluh tiga) buah kartu perdana yang sudah teregistrasi;
 - 51 (lima puluh satu) buah kartu perdana yang belum teregistrasi.
 - Yang selanjutnya Terdakwa dan barang –barang tersebut diatas dibawa ke kantor Unit IV Subdit V Siber untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi didepan persidangan, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **AMBAR SEPTIANDI, SH.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dengan cara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan,

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 3399/Pid.B/2019/PN Sby



pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik tersebut adalah Jati Purwanto dengan alamat Sesuai KTP Kembang Kuning Mulyo 3/25 Rt.016 Rw.006 Kel/Ds Pakis Kec. Sawahan Kota Surabaya.

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan family dengan orang yang melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dengan cara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik tersebut yang dalam hal ini adalah Terdakwa;
- Bahwa peranan atau kaitan saksi adalah sebagai saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dengan cara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut yang dalam hal ini adalah Jati Purwanto (Tersangka) pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 Pukul 16.00 WIB.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2019, Terdakwa pada saat itu sedang berada di Warung Kopi Kobra Jl.Kayoan Surabaya dan pada saat itu Terdakwa sedang memanipulasi kartu perdana dengan menggunakan data NIK dan NKK orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Warung Kopi Kobra Jl. Kayoon Kota Surabaya untuk dihadapkan kepada penyidik Unit I Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim, saksi bersama dengan Briptu Ambar Septiandi yang dipimpin oleh AKP ACH DENNY WAHYUDI, S.H., S.I.K. Dan tindakan yang saksi dan team lakukan adalah mengintrogasi secara lisan terhadap Terdakwa, sehubungan dalam perkara tindak pidana manipulasi data kartu perdana tersebut. Terdakwa juga telah mengakui kepada saksi dan team bahwa benar telah melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dengan cara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.
- Bahwa dalam penggeledahan terhadap barang-barang atau benda yang ada kaitannya dengan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dengan cara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik di Warung Kopi Kobra Jl. Kayoon Kota Surabaya, barang-barang milik Jati Purwanto (Tersangka) yang berhasil ditemukan dan amankan adalah :
 - 1 (satu) buah handphone MI Note LTE warna putih dengan Imei 867389022678188 dan 867389022678188;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia Type RM – 647 warna hitam dengan Imei 359316041276830;
 - 33 (tiga puluh tiga) buah kartu perdana yang sudah teregistrasi;
 - 51 (lima puluh satu) buah kartu perdana yang belum teregistrasi.
 - Yang selanjutnya Terdakwa dan barang –barang tersebut diatas dibawa ke kantor Unit IV Subdit V Siber untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 3399/Pid.B/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi didepan persidangan, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Adalah sebagai Karyawan PT. BPL dan berasal dari Surabaya dan terdakwa belum pernah ditahan.
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 pukul 16.00 WIB di warung kopi kobra jl. Kayoo Kota Surabaya.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. BPL sebagai selling produk kartu Indosat
- Bahwa bekerja untuk memenuhi target penjualan 1 Bulan dengan nominal Rp.13.000.000,- untuk perdana paketan
- Bahwa Starter pack (Kartu Perdana fresh) diakui penjualannya kalau sudah melakukan RGU (REGISTRAS GUNAKAN UNPAIR) dari sebuah kartu perdana.
- Bahwa Terdakwa melakukan RGU dengan cara, pada awalnya memasukkan kartu perdana fresh ke dalam handphone yang sudah diberikan oleh kantor PT. BPL dalam Indosat Kayoon. Setelah kartu perdana fresh masuk kemudian memasukkan data NIK dan NKK milik orang lain ke dalam registrasi kartu perdana fresh tersebut. Setelah teregistrasi kemudian digunakan untuk melakukan sms ke salah satu nomor agar pulsa dalam kartu tersebut berkurang. Setelah di gunakan kemudian kartu tersebut kita Unreg biar data NIK dan NKK bisa fresh dan bisa digunakan berulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Data NIK dan NKK didapatkan dari Supervisor yang bernama Choirul Anam yang didapatkan dengan cara langsung diketik dihandphone terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan manipulasi data tersebut sejak bulan April 2019
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Data NIK dan NKK hanya sebanyak 3 kali saja
- Bahwa Media yang digunakan terdakwa untuk melakukan manipulasi data tersebut adalah:
 - 1 (satu) buah handphone MI Note LTE warna putih dengan Imei 867389022678188 dan 867389022678188;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia Type RM – 647 warna hitam dengan Imei 359316041276830;
 - 33 (tiga puluh tiga) buah kartu perdana yang sudah teregistrasi;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 3399/Pid.B/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51 (lima puluh satu) buah kartu perdana yang belum teregistrasi.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kartu perdana fresh tersebut dari kantor MPC yang beralamat di Jl. Arjuno Kota Surabaya
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kegunaan manipulasi data yang dilakukan oleh terdakwa adalah agar terdaftar dalam system Isat DS tool yang bertujuan bahwa bukti penjualan terdakwa sudah tercatat dan diakui oleh kantor tempat terdakwa bekerja
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa keuntungan yang didapatkan dari melakukan manipulasi data tersebut adalah memenuhi target penjualan dari kantor tempat terdakwa bekerja
- Bahwa Terdakwa melakukan system RGU tersebut atas perintah supervisor pada waktu training dan hal tersebut merupakan prosedur dari PT. BPL agar bisa memenuhi target penjualan.
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa kartu perdana tersebut dijual kepada perorangan dan counter handphone di wilayah sekita surabaya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone MI Note LTE warna putih dengan Imei 867389022678188, dan 867389022678188;
2. 1 (satu) buah handphone Nokia type RM – 647 warna hitam dengan Imei 859316041276830;
3. 33 (tiga puluh tiga) buah kartu perdana yang sudah teregistrasi;
4. 51 (lima puluh satu) buah kartu perdana yang belum teregistrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula adanya informasi masyarakat tentang adanya kartu perdana yang dijual di kounter yang tidak membutuhkan registrasi lagi sehingga petugas dari Ditrekrimsus Polda Jatim melakukan penyelidikan dan mendapat info yang menjual kartu perdana dalam jumlah besar tersebut adalah terdakwa JATI PURWANTO.
- Bahwa kemudian petugas melakukan penyelidikan sehingga mendapat informasi dan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa ditangkap di warung Cobra di Jalan Kayoon Kota Surabaya yang saat itu sedang sibuk meregistrasi kartu perdana dengan menggunakan NIK dan NKK milik orang lain atau RGU (Registrasi Gunakan Unpair).

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 3399/Pid.B/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan RGU (Registrasi Gunakan Unpair) dengan cara:
 - Pada awalnya memasukkan kartu perdana fresh kedalam handphone yang sudah diberikan oleh kantor PT. BPL dalam Indosat Kayoon;
 - Setelah kartu perdana fresh masuk kemudian memasukkan data NIK dan NKK milik orang lain kedalam registrasi kartu perdana fresh tersebut;
 - Setelah teregistrasi kemudian digunakan untuk melakukan sms ke salah satu nomor agar pulsa dalam kartu tersebut berkurang;
 - Setelah di gunakan kemudian kartu tersebut di Unreg agar data NIK dan NKK fresh dan bisa digunakan berulang-ulang.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa data NIK dan NKK milik orang lain diberikan oleh saksi Choirul Anam yang merupakan Supervisor terdakwa dan yang juga memerintahkan terdakwa serta teman teman terdakwa seperti saksi Sukamdani dan lainnya agar memenuhi target penjualan untuk mendapatkan bonus dari perusahaan dengan mengajari cara meregistrasi menggunakan NIK dan NKK milik orang lain atau RGU (Registrasi Gunakan Unpair) dengan menggunakan hp milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan manipulasi data tersebut sejak bulan April 2019, dan media yang digunakan tersangka untuk melakukan manipulasi data tersebut adalah:
 - 1 (satu) buah handphone MI Note LTE warna putih dengan Imei 867389022678188 dan 867389022678188;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia Type RM – 647 warna hitam dengan Imei 359316041276830;
 - 33 (tiga puluh tiga) buah kartu perdana yang sudah teregistrasi;
 - 51 (lima puluh satu) buah kartu perdana yang belum teregistrasi.
- Bahwa setelah terdakwa tertangkap petugas menggeledah badan, pakaian dan tempat di sekitar itu yang ditemukan berupa : satu buah Hp MI Note LTE warna putih dengan Imei ; 867389022678188; satu buah Hp Nokia Type RM-647 warna hitam dengan Imei 359316041276830; tiga puluh tiga buah kartu perdana yang sudah teresgitrasi; lima puluh satu buah kartu perdana yang belum teresgitrasi. Selanjutnya terdakwa dan barang-barang yang ditemukandibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 3399/Pid.B/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kartu perdana tersebut dijual kepada perorangan dan counter handphone di wilayahsekitar Surabaya dan keuntungan yang didapatkan dari melakukan manipulasi data tersebut adalah untuk memenuhi target penjualan dari kantor.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan " barang siapa " adalah orang sebagai subyek hukum, orang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana dan perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya yaitu terdakwa JATI PURWANTO. Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;

Menimbang bahwa, berawal dari petugas Unit IV Subdit V Siber Polda Jatim mendapatkan Informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa di rumah Warung Kopi Kobra Jl. Kayoon Kota Surabaya telah terjadi adanya tindak pidana manipulasi data terhadap kartu perdana yang menggunakan data NIK dan NKK milik orang lain, selanjutnya petugas melakukan penyelidikan ke daerah tersebut. Ternyata didalam penyelidikan telah didapatkan informasi yang

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 3399/Pid.B/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup kuat tentang adanya penyelenggaraan manipulasi data yang menggunakan data NIK dan NKK milik orang lain;

Menimbang bahwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 juli 2019 tepatnya sekitar jam 16.00 wib, petugas berhasil menangkap tangan adanya melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dengan cara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dilakukan TERDAKWA JATI PURWANTO, dimana pada saat ditangkap dari tangan terdakwa JATI PURWANTO ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone MI Note LTE warna putih dengan Imei 867389022678188 dan 867389022678188;
- 1 (satu) buah handphone Nokia Type RM – 647 warna hitam dengan Imei 359316041276830;
- 33 (tiga puluh tiga) buah kartu perdana yang sudah teregistrasi;
- 51 (lima puluh satu) buah kartu perdana yang belum teregistrasi.

Menimbang bahwa, sehubungan dengan telah tertangkap tangannya Terdakwa yang melakukan manipulasi data kartu perdana dengan menggunakan data NIK dan NKK milik orang lain, telah didapatkan barang bukti yang berkaitan erat secara langsung dengan adanya peristiwa tindak pidana tersebut diatas. Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 35 Jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 3399/Pid.B/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) buah handphone MI Note LTE warna putih dengan Imei 867389022678188, dan 867389022678188, 1 (satu) buah handphone Nokia type RM – 647 warna hitam dengan Imei 859316041276830, 33 (tiga puluh tiga) buah kartu perdana yang sudah teregistrasi, 51 (lima puluh satu) buah kartu perdana yang belum teregistrasi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak lain dalam hal ini PT. Indosat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 35 Jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa JATI PURWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JATI PURWANTO selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 3399/Pid.B/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone MI Note LTE warna putih dengan Imei 867389022678188, dan 867389022678188;
- 1 (satu) buah handphone Nokia type RM – 647 warna hitam dengan Imei 859316041276830;
- 33 (tiga puluh tiga) buah kartu perdana yang sudah teregistrasi;
- 51 (lima puluh satu) buah kartu perdana yang belum teregistrasi;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **SENIN**, tanggal **09 MARET 2020**, oleh kami, Sifa'urosidin, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, FX. Hanung Dwi Wibowo, SH., MH., dan Dr. Sutarno, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Intiana Herniwati, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Muhammad Nizar, SH., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FX. HANUNG DWI WIBOWO, SH., MH

SIFA' UROSIDIN, SH., MH

Dr. SUTARNO, SH., MH

Panitera Pengganti,

INTIANA HERNIWATI, SH., MH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 3399/Pid.B/2019/PN Sby